

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5332/2533

นางสาว จินตนา คุ่มวงษ์
นาง วนิดา แจว เจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยอ้างว่าที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินน.ส.3ก. เลขที่ 1206 ของโจทก์ซึ่งซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 993 ซึ่งจำเลยซื้อจากเจ้าของที่ดินเดิม และครอบครองต่อจากเจ้าของที่ดินเดิม น.ส.3ก. ของโจทก์ออกภายหลัง เฉพาะตรงที่พิพาททับที่ดินจำเลย โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครองที่พิพาท โจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองซึ่งหมายความว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก. ของจำเลยเป็น น.ส.3ก. ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เคยมีการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล โจทก์จะอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลไม่ได้ ซึ่งโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า น.ส.3ก.ของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะออกทับ น.ส.3ก. ของโจทก์ข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติทางใดทางหนึ่ง และตามฟ้องโจทก์ไม่ได้กล่าวหาว่าจำเลยรู้ถึงการขายทอดตลาดที่ดินน.ส.3ก.ของโจทก์ ซึ่งมีอาณาเขตมาทับที่ดินตาม น.ส.3ก.ของจำเลย จำเลยจึงไม่ได้ไปร้องขอตีทรัพย์สินหรือไปคัดค้านการขายทอดตลาด อันเป็นเรื่องที่จะต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วฟังว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่พิพาทจึงไม่ชอบ จำเลยขอเพิ่มเติมว่า ที่พิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใดปรากฏว่าจำเลย

ให้การไต่สวนแรกว่า "โจทก์บกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ชอบที่จะไปร้องขอคืนเงินจากกองพิทักษ์ทรัพย์..."ซึ่งหมายความว่าโจทก์ไม่ทราบว่าเป็นของจำเลยโดยชอบ เพราะความบกพร่องของโจทก์ที่ไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อ แต่ในตอนต่อมาจำเลยกล่าวในคำให้การว่า "โจทก์ทราบว่าที่ดินเป็นของจำเลยโดยชอบ โจทก์ได้ร้องต่อผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์บังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้ก่อน..."จึงเป็นคำให้การที่ขัดกันเองในตัวไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะสืบในเรื่องความสุจริตของโจทก์ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ตำบลอ่างทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยซื้อมาจากการขายทอดตลาดที่จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ต่อมาจำเลยและบริวารได้เข้าล้อมรั้วและปลูกโรงเรือนในที่ดินของโจทก์ส่วนหนึ่งตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้อง ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินและชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 993 ตำบลอ่างทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์ ของจำเลย มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ตามสำเนา น.ส.3ก. เอกสารท้ายคำให้การ จำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ต่อจากเจ้าของเดิมมาเกิน 10 ปีแล้ว น.ส.3ก. เลขที่ 1206 เป็น น.ส.3ก. ที่ออกทับ น.ส.3ก. ของจำเลยโดยไม่ชอบโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน โจทก์และนายสุ

วัชรจันทร์ประเสริฐ ซึ่งเป็นเจ้าของ น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามฟ้องมาก่อนเลย เพียงแต่ยึดถือ น.ส.3ก.ไว้เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทนี้ โจทก์บกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทราบดีว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลยโดยชอบเนื่องจากโจทก์ได้ร้องต่อกรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย และกรมบังคับคดีก็ยังไม่ได้แบ่งเงินค่าขายทอดตลาดให้แก่เจ้าหนี้ นายสุวัชร จันทรประเสริฐเจ้าของ น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ไม่ฟ้องเพื่อเอาคืนภายใน 1 ปี นับแต่ถูกแย่งการครอบครอง โจทก์ผู้ซื้อที่ดินมาภายหลังย่อมไม่มีสิทธิฟ้องเช่นกัน จำเลยได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกโฉนดที่ดินพิพาท โจทก์ได้ไปคัดค้านเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 และกลับขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินพิพาทเสียเองเป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่า ที่ดิน น.ส.3ก.เลขที่ 993 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นของจำเลย ให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอน น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ซึ่งออกทับ น.ส.3ก. เลขที่ 993 ของจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ซื้อที่ดินตามฟ้องมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจากการขายทอดตลาดของศาล ที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 993 เป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ของโจทก์ และน.ส.3ก.เลขที่ 993 เป็น น.ส.3ก.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะได้ออกทับ น.ส.3ก.เลขที่ 1206 ซึ่งได้ออกไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2515

วันซึ่งสองสถานศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาท 2 ข้อ คือ

ข้อ 1. ที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 993 โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

ข้อ 2. โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยหรือไม่ เพียงใด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ประเด็นข้อ 1 พอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์ จำเลย ส่วนประเด็นข้อ 2 ให้โจทก์นำสืบก่อน

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอสละประเด็นเรื่องค่าเสียหายไม่ติดใจสืบพยาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้สืบพยานในประเด็นข้อ 1 และขอเพิ่มเติมประเด็นอีก 2 ข้อ คือ ข้อ ก. ที่ดินที่โจทก์ซื้อมาจากการขายทอดตลาดคือที่ดินพิพาท ข้อ ข. ที่ดินพิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่เพียงใด ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลย แล้วพิพากษาขับไล่จำเลย และยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น โดยจำเลยได้โต้แย้งคำสั่งไว้แล้วตามคำแถลงคัดค้านลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2531

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลชั้นต้นเพิ่มประเด็นและมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ จำเลยแล้วพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท อ้างว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์เนื่องจากที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ซึ่งโจทก์ได้มาโดยการซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากโจทก์ซื้อมาแล้วจำเลยและบริวารได้เข้ามาล้อมรั้วและปลูกโรงเรือนในที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การแก้คดีและฟ้องแย้งมาในคำให้การด้วยว่าที่พิพาทเป็นที่ดินของจำเลยมิใช่เป็นที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ของโจทก์ อ้างเหตุว่าที่พิพาทเป็นที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 993 ซึ่ง

จำเลยซื้อมาจากเจ้าของเดิมและเข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อจากเจ้าของเดิม
จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองน.ส.3ก. เลขที่ 1206 เป็น น.ส.3ก. ที่ออกภายหลังเฉพาะ
ตรงที่พิพาทออกทับที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 993 ของจำเลยโดยร่วมมือกับเจ้า
หน้าที่ที่ดิน นายสุวัชร จันทร์ประเสริฐ เจ้าของ น.ส.3ก.เลขที่ 1206 ก็ดีโจทก์ก็ดีไม่
เคยเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทมาก่อนเลยเพียงแต่ยึดถือ น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ไว้
เท่านั้น ทั้งนายสุวัชรและโจทก์จึงไม่เคยมีสิทธิครอบครองที่พิพาท ศาลฎีกาเห็นว่า
ตามข้ออ้างของจำเลยดังกล่าวหมายความว่า ที่ดินตาม น.ส.3ก. เลขที่ 993เป็น
น.ส.3ก. ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เคยมีการประกาศขายทอดตลาดตามคำสั่งของ
ศาล โจทก์จะอ้างสิทธิว่าเป็นที่ดินที่โจทก์ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
ไม่ได้ ซึ่งโจทก์ก็ได้ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า น.ส.3ก. เลขที่ 993 ของจำเลยเป็น น.ส.3ก.
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะได้ออกทับ น.ส.3ก. เลขที่ 1206 ของโจทก์ซึ่งได้ออกไว้
ตั้งแต่ปี 2515 ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็นที่ยุติในทางใดทางหนึ่งและตามฟ้องโจทก์ไม่
ได้กล่าวหาว่าจำเลยรู้ถึงการขายทอดตลาดที่ดินน.ส.3ก. เลขที่ 1206 ซึ่งมีอาณาเขต
มาทับที่ดินตาม น.ส.3ก.เลขที่ 993 ของจำเลย จำเลยจึงไม่ได้ไปร้องขจัดทรัพย์หรือ
ไปคัดค้านการขายทอดตลาด อันเป็นเรื่องที่จะต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
ของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วฟังว่า โจทก์
มีสิทธิครอบครองที่พิพาทตาม น.ส.3ก.เลขที่ 993 จึงมิชอบ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟัง
ขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ขอเพิ่มเติมประเด็นข้อ ข. ที่ว่าที่พิพาทได้มาโดยสุจริตหรือไม่
เพียงใด ที่จำเลยขอให้เพิ่มเติมนั้น ศาลฎีกาตรวจดูคำให้การของจำเลยแล้ว
จำเลยให้การไว้ตอนแรกว่า "โจทก์บกพร่องไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อว่าที่ดินพิพาทเป็น
ของจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ชอบที่จะไปร้องขอคืนเงินจากกองพิทักษ์
ทรัพย์..."ซึ่งแปลความหมายได้ว่า โจทก์ไม่ทราบว่าเป็นของจำเลยโดยชอบ
เพราะความบกพร่องของโจทก์ที่ไม่สืบเรื่องราวก่อนซื้อแต่ในตอนต่อมาจำเลยกล่าว

ในคำให้การว่า "โจทก์ทราบดีว่าที่ดินเป็นของจำเลยโดยชอบ โจทก์ได้ร้องต่อผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์บังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดีให้กันค่าขายที่ดินไว้ก่อน..."จึงเป็นคำให้การที่ขัดกันเองในตัวเองไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะสืบในเรื่องนี้ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นข้อ 1 และยกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นข้อ 1 ให้สิ้นกระแสความเสียก่อนแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>